

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5879/2540

นาย จำรัส รูป เอี่ยม กับพวก
นาง ระเบียบ เพชร คล้าย กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป็นกฎหมายพิเศษมีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เช่านาให้มีสิทธิซื้อที่ดินที่เช่าทำนาก่อนคนอื่น ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที่ว่า ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะตกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้น มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้เช่าให้มีสิทธิซื้อนาที่เช่าได้ก่อนบุคคลอื่น และสิทธิดังกล่าวย่อมมีอยู่ ไม่ว่านาพิพาทจะโอนไปยังบุคคลใดถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ผู้เช่าที่ดินพิพาททำนาทราบ โจทก์จึงมีสิทธิซื้อนาจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้รับโอน เมื่อสิทธิของโจทก์เกิดขึ้นแล้ว แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และศาลพิพากษายอม การที่จำเลยที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพิพาทตามคำพิพากษายอม ก็ถือได้ว่าที่ดินพิพาทถูกโอนต่อไปหลังจากจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทั้งห้าทราบ แม้ตามมติของ คชก. ตำบลมิได้ระบุจำนวนเนื้อที่ของที่ดินพิพาทไว้และมติของ คชก.จังหวัดจะได้วินิจฉัยเพียงว่าให้โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจำนวนประมาณ 112 ไร่ แต่เมื่อที่ดินตามโฉนดดังกล่าวบางส่วนมีสภาพเป็นคูคลองส่งน้ำใช้ประโยชน์

ในการทำนาซึ่งเห็นได้ว่าโจทก์เจตนาเช่าที่ดินพิพาททั้งแปลง ดั่งนี้มติของ
คชก.ตำบล และมติของ คชก.จังหวัดดังกล่าวจึงครอบคลุมถึงที่ดินพิพาททั้งแปลง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งห้าตาม
ส่วนที่โจทก์แต่ละคนเช่าทำนาในราคาไร่ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,127,500 บาท ให้จำเลยทั้งสามรับเงินจำนวนดังกล่าวจากโจทก์ทั้งห้าในวันจ
ดทะเบียนการขายที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามก
ให้โจทก์ทั้งห้าวางเงินต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ของศาลและถือเอาคำพิพากษา
ของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งห้าต่อไป

จำเลยทั้งสามให้การว่า การที่จำเลยที่ 1 ขายที่ดินให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่
ต้องด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53 และ
มาตรา 54 เพราะเป็นการซื้อค้ำการขายฝากเพื่อประกอบเกษตรกรรมเองตามมาตรา
37 เป็นการขายค้ำให้นายโสภ*ณ ศุภ*จิตร* เจ้าของที่ดินเดิมที่ขายฝากไว้แก่จำเลย
ที่ 1 โดยนายโสภ*ณ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้น การที่โจทก์
ทั้งห้าได้ชำระค่าเช่าให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ครั้งหนึ่ง จึงถือว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นผู้เช่า
ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีสิทธิขอซื้อค้ำหากจะซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 2 และที่ 3
ต้องซื้อตามราคาท้องตลาดขณะที่ซื้อ หากจะขายก็ต้องขายไร่ละ 20,000 บาท โจทก์
ทั้งห้าเช่าที่ดินจากผู้เช่าเดิมเนื้อที่รวมกันทั้งหมดเพียง 105 ไร่เท่านั้น เนื้อที่อีก 7 ไร่
จึงอยู่นอกเหนือคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดปทุมธานี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1179 แก่โจทก์ทั้งห้าใน
ราคาไร่ละ 10,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 รับชำระราคาในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา โดยให้โจทก์ทั้งห้าวางเงินต่อศาลหรือสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดปทุมธานี

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1179 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 112 ไร่ 3 งาน เดิมนายโสภณ ศุภจิตร์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โจทก์ทั้งห้าเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทจากนายโสภณ ทำนา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2518 นายโสภณขายฝากที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วไม่ไถ่ถอนคืนโจทก์ทั้งห้าได้เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ทำนา ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในราคา 563,750 บาท โดยไม่บอกกล่าวให้โจทก์ทั้งห้าทราบ โจทก์ทั้งห้าได้ร้องเรียนต่อ คชก.ตำบลหน้าไม้และคชก.ตำบลหน้าไม้มีมติให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งห้าในราคาที่จำเลยที่ 1 ขายให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ต่อ คชก. จังหวัดปทุมธานีคชก.จังหวัดปทุมธานีมีมติให้โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามราคาที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซื้อจากจำเลยที่ 1 หรือตามราคาตลาดไปขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน โดยให้ถือราคาประเมินของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 17 เมษายน 2530 เป็นราคาตลาดจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของ คชก.ตำบลหน้าไม้และมติของ คชก.จังหวัดปทุมธานี ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 336/2533 ของศาลชั้นต้นระหว่างพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 336/2533 จำเลยที่ 1 ฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้

โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความโอนขายที่ดินพิพาทคืนให้แก่จำเลยที่ 1 ศาลได้พิพากษาตามยอมตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 518/2531 ของศาลชั้นต้นโจทก์ทั้งห้าจึงฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ สำหรับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 336/2533 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มติของ คชก. ตำบลหน้าไม้และมติของ คชก. จังหวัดปทุมธานีเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้ยกฟ้องของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 655/2537

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ทั้งห้าว่า จำเลยที่ 1 ได้ที่ดินพิพาทมาตามคำพิพากษายอมจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ผู้รับโอนนั้น เห็นว่า ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 ที่ว่าถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะตกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้น มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้เช่าให้มีสิทธิซื้อนาที่เช่าได้ก่อนบุคคลอื่น และสิทธิดังกล่าวย่อมมีอยู่ไม่ว่านาพิพาทจะโอนไปยังบุคคล ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทั้งห้าผู้เช่าที่ดินพิพาททำนาทราบโจทก์ทั้งห้าจึงมีสิทธิซื้อนาจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้รับโอนเมื่อสิทธิของโจทก์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้ว แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และศาลพิพากษายอมการที่จำเลยที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพิพาทมาตามคำพิพากษายอม ก็ถือได้ว่าที่ดินพิพาทถูกโอนต่อไปหลังจากจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทั้งห้าทราบ เพราะพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 เป็นกฎหมายพิเศษมีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เช่าให้มีสิทธิซื้อที่ดินที่

เข้าทำนาก่อนคนอื่นดังกล่าว โจทก์ทั้งห้าจึงมีสิทธิซื้อนาจากจำเลยที่ 1 ผู้รับโอนตาม
ราคาและวิธีการชำระเงินตามคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศาลฎีกาได้
วินิจฉัยโดยละเอียดแล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 655/2537

คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า มติของคชก.ตำบลหน้าไม้
และมติของ คชก.จังหวัดปทุมธานีไม่ผูกพันที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1179 ในส่วน 7
ไร่เศษ เพราะที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเนื้อที่ 112 ไร่ 3 งาน แต่โจทก์ทั้งห้าอ้างว่าเช่า
ที่ดินรวมกันทั้งหมดเพียง 105 ไร่ นั้น เห็นว่า แม้ตามมติของคชก.ตำบลหน้าไม้มิได้
ระบุจำนวนเนื้อที่ของที่ดินพิพาทไว้ และมติของคชก.จังหวัดปทุมธานีก็วินิจฉัยเพียง
ว่าให้โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจำนวนประมาณ 112 ไร่แต่ก็ได้ความว่าที่ดิน
ตามโฉนดดังกล่าวบางส่วนมีสภาพเป็นคูคลองส่งน้ำใช้ประโยชน์ในการทำนา เห็นได้
ว่าโจทก์ทั้งห้ามีเจตนาเช่าที่ดินพิพาททั้งแปลง มติของ คชก.ตำบลหน้าไม้และมติ
ของ คชก.จังหวัดปทุมธานีดังกล่าวจึงครอบคลุมถึงที่ดินพิพาททั้งแปลง

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ยรรยง ปานุราช-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ